

अ-प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपीलीय सं. 3448-3449/2019
(SLP (C) सं. 7837-7838/ 2014 से उत्पन्न)

कुशुमा देवी

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

शिवपति देवी (डी) और अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे,

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 3231/ 2002 के 27. 07. 2012 दिनांकित और सी.एम.आर.ए संख्या 247546/ 2013 के 16. 01. 2013 दिनांकित पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

3. इन अपीलों के निस्तारण के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख यहां किया जाना चाहिए जिसमें एक छोटा बिंदु शामिल है।

4. अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थीओं के खिलाफ एक निष्कासन याचिका दायर की। प्रकीर्ण केस नंबर 18/1990 के दिनांकित 19. 04. 1996 के आदेश से, सिविल न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला किया और प्रत्यर्थीओं के खिलाफ बेदखली के लिए फैसला सुनाया। उक्त आदेश से प्रत्यर्थी व्यथित हुए और अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 8, फतेहपुर की अदालत में रेंट अपील नंबर 4/1996 दायर किया। 04. 12. 2001 के आदेश से पहले अपीलीय अदालत ने अपील को अनुमति दी और अपीलकर्ता द्वारा दायर निष्कासन याचिका को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अपीलकर्ता व्यथित हुए और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 27. 07. 2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और दिनांकित 4. 12. 2001 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं. 8, फतेहपुर द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित आदेश की पुष्टि की। अपीलकर्ता ने 27. 07. 2012 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। दिनांकित 16. 01. 2013 के आदेश से उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने उक्त आदेशों से व्यथित हुए और इस अदालत में विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपील दायर की है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

:

" आक्षेपित आदेश से गुजरने के बाद, मुझे हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पष्ट अवैद्यता या अनियमितता नहीं मिली। तथ्य की खोज दर्ज की गई है जिन्हें रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत या विपरीत नहीं दिखाया गया है। इसलिए मुझे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। दीवानी मेस में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित और संकीर्ण है। 1991 की रिट याचिका सं. 27433 (लाला राम नारायण बनाम एक्सएच अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुरादाबाद और अन्य) ने 13. 07. 2012 को निर्णय लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कानून के निष्कासन के आलोक में इस रिट याचिका में लगाए गए आदेश की न्यायिक समीक्षा को सही ठहरा सकता है, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में चर्चा की गई है। "

6. संक्षिप्त प्रश्न, जो इन अपीलों में विचार के लिए उठता है, यह है कि उपरोक्त आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से संवहनीय है या नहीं।

7. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुनने और मामले के अभिलेख के अवलोकन पर, हम इन अपीलों को अनुज्ञात करने के लिए विवश हैं, आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर देते हैं और अपीलार्थी की रिट याचिका को विधि के अनुसार गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में मामला प्रतिप्रेषित करते हैं

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

8. मामले को उच्च न्यायालय में भेजने की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि ऊपर उल्लिखित 27. 07. 2012 के लगाए गए आदेश के अवलोकन से, हम पाते हैं कि यह एक अनुचित आदेश है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने न तो मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा की, न ही पार्टियों द्वारा आग्रह किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण से निपटा और न ही कोई कारण बताया कि इसने रिट याचिका को खारिज क्यों किया है।

9. इस न्यायालय ने लगातार यह निर्धारित किया है कि न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक न्यायिक या/और अर्ध न्यायिक आदेश, जो पार्टियों के बीच कार्यवाहियों के द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए और उसके निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए उसके कारणों का समर्थन अवश्य किया जाना चाहिए। पक्षकार कार्यवाही के दौरान और इसलिए भी आदेश की शुद्धता की जांच करते समय अपील्य/पुनरीक्षणीय न्यायालय को यह जानने का अधिकार है कि किस आधार पर आदेश में एक विशेष निष्कर्ष निकाला गया है। किसी भी चर्चा के अभाव में, कारणों और प्रस्तुतियाँ पर निष्कर्षों का आग्रह किया गया, यह जानना संभव नहीं है कि इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण का क्या नेतृत्व किया। (यह भी देखें **महाराष्ट्र राज्य बनाम विठ्ठल राव प्रीतिराव चवान**, (1981) 4 एससीसी 129, **जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह एंड अन्य** (1987) 2 एससीसी 222, **यू.पी. राज्य बनाम बट्टन और अन्य राज्य**, (2001) 10 एससीसी 607, **राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य**, (2003) 11 एससीसी 519 और **उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार**, (2004) 5 एससीसी 568)।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

10. इन अपीलों में लगाए गए आदेश पूर्वोक्त त्रुटि से ग्रस्त हैं, क्योंकि, जैसा कि आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होगा, उच्च न्यायालय ने लगाए गए आदेश को पारित करते हुए केवल बिना किसी चर्चा, निष्कर्ष और कारण के रिट याचिका को खारिज कर दिया।

11. इसलिए, हमारा विचार यह है कि इस तरह का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए अपास्त करने के योग्य है।

12. पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया गया है। मामले को उच्च न्यायालय में रिट याचिका को नए सिरे से तय करने के लिए भेजा जाता है, , कानून के अनुसार उपरोक्त कथनों को विचार में रखते हुए इसके निपटान के लिए जिसमें से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं

13. चूंकि हमने मामले को गुणागुण के आधार पर नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय को भेजने के लिए एक राय बनाई है, हमने इन अपीलों को तय करते समय मामले की गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। उच्च न्यायालय, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इस आदेश में किए गए किसी भी अवलोकन से अप्रभावित रिट याचिका को छह महीने के भीतर संभव रूप से अधिमानतः तय करेगा।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

.....
[न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे]

.....
[न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी]

नई दिल्ली;
08 अप्रैल, 2019.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।